①

NO 73

K.S. Pathirane

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව

1995 අංක 14 දරන සාක්ෂි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1995 ජූලි මස 31 වන දින]

ආණ්ඩුවේ නියමය පරිදි මුද්‍රණය කරන ලදී.

1995 අගෝස්තු මස 04 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
ගැසට් පත්‍රයේ II වන කොටසේ අතිරේකයක් වශයෙන් පළ කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදී.

කොළඹ, රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් මිළදී ලබා ගත හැක.

මිළ : රු. 105 ශ. තැපැල් ගාස්තුව : රු. 2.00 යි

[සහතිකය සටහන් කළේ 1995 මැයි මස 31 වන දින]

එල්. ඩී.—ඕ. 63/94

සිවිල් සහ අපරාධ නඩු කටයුතුවල දී ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය රෙකෝඩින සහ පරිගණක මගින් ලබාගන්නා ප්‍රකාශවල ඇතුළත් තොරතුරු සාක්ෂි වශයෙන් ආදේශ්‍ය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස සහ ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික කරුණු සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනතකි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මෙසේ පනවනු ලැබේ :—

සංක්ෂිප්ත නාමය.

1. මේ පනත 1995 අංක 14 දරන සාක්ෂි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

අදාළ කිරීම.

2. සාක්ෂි ආඥාපනතේ හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුවද, මෙහි විධිවිධාන සලස්වා ඇති යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් මේ පනතේ විධිවිධාන අදාළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

අත් හැරුණු කරුණු.

3. (1) මේ පනතේ විධිවිධාන අදාළ කිරීමේ දී පැන නගින්නා වූ සහ ඊට ආනුෂංගික වන්නා වූ ද මේ පනතේ විධිවිධාන සලස්වා නොමැති වූ ද යම් කරුණක් නිර්ණය කිරීම සඳහා සාක්ෂි ආඥාපනතේ හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන උචිත අවස්ථාවල දී [illegible] සඳහා සුදුසු ගළපා ගැනීම් සහිතව පිළිගෙන අදාළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) මේ පනතේ විධිවිධාන සලස්වා නොමැති යම් කරුණක් නිර්ණය කරනු පිණිස සාක්ෂි ආඥාපනතේ හෝ වෙනත් නීතියක විධිවිධාන අදාළ කිරීමේ කාර්යය සඳහා, සාක්ෂි ආඥාපනතේ හෝ ඒ වෙනත් නීතියේ ලේඛනවලට අදාළ වන්නාවූ සමාන කරුණක් පාලනය කෙරෙන්නා වූ විධිවිධාන මේ පනත යටතේ ආදේශ්‍ය කළ හැකි යම් රෙකෝඩිනයක්, ප්‍රතිනිෂ්පාදනයක් හෝ ප්‍රකාශයක් හෝ වෙනත් සාක්ෂියක් සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීමෙහි ලා අවශ්‍ය වන පරිදි යම් සුදුසු ගළපා ගැනීම් ද සහිතව පිළිගෙන අදාළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, සාක්ෂි ආඥාපනතේ හෝ වෙනත් නීතියක විධිවිධාන, මේ පනතේ විධිවිධාන සලස්වා නොමැති යම් කරුණක් නිර්ණය කරනු පිණිස පිළිගෙන හෝ අදාළ කිරීම උචිත නොවන්නා වූ හෝ ප්‍රායෝගික නොවන්නා වූ අවස්ථාවක අධිකරණය විසින් එවැනි කරුණක් සම්බන්ධයෙන් සිය නෛසර්ගික බලය ක්‍රියාත්මක කරමින්, යුක්තිය ඉටුකිරීමෙහි ලා අවශ්‍ය වන යම් ආකාරයකින් ඒ කරුණ නිර්ණය කරනු ලැබිය හැකි ය.

2- ඩී 035870 -3180 (95/07)

I වන කොටස

සමකාලීන රෙකෝඩන

සමකාලීන රෙකෝඩන.

4. (1) යම් සිද්ධියක් පිළිබඳ සෘජු වාචික සාක්ෂි ආවේශ්‍ය කෙරෙන යම් නඩු කටයුත්තක දී ඒ සිද්ධිය ඔප්පු කිරීමට තුඩු දෙන ඒ පිළිබඳ වූ යම් සමකාලීන රෙකෝඩනයක් හෝ එහි ප්‍රත්‍යුත්පාදනයක්—

(අ) එහි රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් භාවිත කිරීමෙන් සාදන ලද බව;

(ආ) මේ වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තියට යටත්ව රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය ඉන්ද්‍රියයන් ගෙන් ග්‍රහණය කරගත හැකි ආකාරයකින් ශ්‍රව්‍ය කරවීම, පුනර්ක්‍රියා කරවීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීම කළ හැකි බව ;

(ඇ) අවස්ථාවෝචිත පරිදි රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය සකස් කිරීමේ දී භාවිත කරන ලද යන්ත්‍රය හෝ උපක්‍රමය රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය සකස් කිරීමට වැදගත් සියලු අවස්ථාවල දී නිසි ලෙස ක්‍රියා කරමින් තිබුණු බව හෝ එසේ නොතිබුණේ නම් එය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකළේ හෝ ක්‍රියා විරහිත වූයේ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ කරුණ එම රෙකෝඩනයේ හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයේ නිරවද්‍යතාව කෙරේ බලනොපෑ බව ;

(ඈ) ඒ රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීමේ දී හෝ කිරීමෙන් පසු ඒ රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කවරයේ ආකාරයකින් වෙනස් කිරීමක් හෝ ඊට අනිසි යම් දෙයක් නොකරන ලද බව හෝ ඒ රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීමේ දී හෝ කිරීමෙන් පසු සියලු වැදගත් අවස්ථාවල දී එය ආරක්ෂක භාරයේ තිබූ බව සහ ඒ ආරක්ෂක භාරයේ එය තිබුණු කාලය තුළ දී ඒ රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය වෙනස් කිරීමේ හෝ ඊට අනිසි යම් දෙයක් කිරීමේ හැකියාව වළක්වාලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පූර්වාරක්ෂා ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා ලද බව

පෙන්නුම්කර ඇත් නම් එය, ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ දක්වා ඇති කොන්දේසි ඉටු වී ඇත් නම්, රෙකෝඩනය කරන ලද්දා වූ හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කරන ලද්දා වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු විසින් සාක්ෂි දීමක් කර ඇත්තේ හෝ නොමැත්තේ වුවද ඒ රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය යුතු ය.

(ඇ) පරිගණකයට සපයන ලද තොරතුරු නිරවද්‍ය බව සහ ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් තොරතුරු, පරිගණකයට එසේ සපයන ලද තොරතුරු ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කරන බව හෝ ඉන් ව්‍යුත්පන්න වන බව

පෙන්නුම් කරනු ලැබුවහොත්, ඒ තොරතුර ඒ සිද්ධිය පිළිබඳ සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය යුතු ය:

එසේ වුව ද, ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් තොරතුරු යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ දී නිතිපතා කරගෙන ගිය යම් ක්‍රියාකාරකමක කාර්ය සඳහා තොරතුරු එක්රැස් කිරීම හෝ සකස් කිරීම සඳහා පරිගණකය නිතිපතා භාවිත කරනු ලැබ ඇති විට දී පරිගණකය විසින් උත්පාදනය කරන ලදැයි පෙන්නුම් කෙරෙන විට දී—

(අ) එකී කාල පරිච්ඡේදය තුළ දී ඒ ක්‍රියාකාරකම සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යනු ලබන අවස්ථාවේ දී ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් වර්ගයේ තොරතුරු හෝ එසේ ඇතුළත් තොරතුරු ව්‍යුත්පන්න වූයේ යම් වර්ගයක තොරතුරුවලින් ද ඒ වර්ගයේ තොරතුරු පරිගණකය වෙත නිතිපතා සපයන ලද බව; සහ

(ආ) ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් තොරතුරු ඒ ක්‍රියාකාරකම සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යනු ලබන අතරතුර පරිගණකයට නිතිපතා සපයන ලද තොරතුරු ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීමක් හෝ ඉන් ව්‍යුත්පන්න වූවක් බව

පෙන්නුම් කිරීම ප්‍රමාණවත් වන්නේ ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් ප්‍රකාශයක්—

(අ) ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කර ගත හැකි ආකාරයකින් ක්‍රියා කරවීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීම කළ නොහැකි වූ;

(ආ) ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් එසේ ග්‍රහණය කරගත හැකි නමුදු යම් නිශ්චිත විද්‍යාවක් පිළිබඳ දැනුමක් නොමැති තැනැත්තකුට අවබෝධ කරගත නොහැකි වූ; හෝ

(ඇ) එහි ස්වභාවය අනුව එහි මුල් ආකෘතියෙන් ග්‍රහණය කර ගැනීම සහ සාක්ෂි වශයෙන් ලබාගැනීම පහසු නොවන්නාවූ

අවස්ථාවක, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ඒ ප්‍රකාශයේ අවබෝධ කරගත හැකිවූද ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කරගත හැකිවූද යම් පිටපත් කිරීමක්, පරිවර්තනයක්, අනුවර්තනයක් හෝ රූපාන්තරකරණයක් සාක්ෂි වශයෙන් අධිකරණය විසින් ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය හැකිය

(3) මේ වගන්තියේ ඉහත සඳහන් විධිවිධාන යටතේ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ සාක්ෂියේ අනුපිටපතක්, ඒ අනුපිටපත සෑදීමට උපයෝගී කරගත් මුල් පිටපත පරිද්දෙන් ම සහ ඒ ප්‍රමාණයට ම ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය යුතු ය

(5)

(3) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් රෙකෝඩිනයක් හෝ පුනරුත්පාදනයක්—

(අ) ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කරගත හැකි ආකාරයකින් ක්‍රියාකරවීම, පුනර්ක්‍රියාකරවීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ පුනරුත්පාදනය කිරීම කළ නොහැක්කා වූ;

(ආ) එසේ ග්‍රහණය කර ගත හැකි නමුත් යම් නිශ්චිත විද්‍යාවක් පිළිබඳ දැනුමක් නොමැති යම් තැනැත්තකුට අවබෝධ කර ගත නොහැක්කා වූ; හෝ

(ඇ) එහි ස්වභාවය අනුව එහි මුල් ආකෘතියෙන්ම එය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ සාක්ෂි වශයෙන් පිළිගැනීමට උචිත නොවන්නා වූ

අවස්ථාවක, ඒ රෙකෝඩිනයේ හෝ පුනරුත්පාදනයේ අවබෝධ කර ගතහැකි වූ ද ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කළ හැකිවූ ද යම් පිටපත් කිරීමක්, පරිවර්තනයක්, අනුවර්තනයක් හෝ රූපාන්තරකරණයක් අධිකරණය විසින් සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශය කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) යම් රෙකෝඩිනයක් හෝ පුනරුත්පාදනයක්, යම් යන්ත්‍රයකින් හෝ උපකරණයකින් හෝ යන්ත්‍ර හෝ උපකරණ කීපයකින් හෝ විවිධ යන්ත්‍ර හෝ උපකරණ ඒකාබද්ධ කිරීමකින්, යම් උචිත උපකරණයක ආධාරය හෝ මිනිස් මැදිහත් වීමක් ඇතිව හෝ නැතිව හෝ සාදන ලද්දේ වුව ද, එය ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් මාර්ගයෙන් සාදන ලද්දක් ලෙස පිළිගනු ලැබිය යුතු ය.

(5) මේ වගන්තියේ දක්වා ඇති විධිවිධාන යටතේ සාක්ෂි ආවේශය කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ සාක්ෂියේ අනුපිටපතක්, ඒ අනුපිටපත සාදීමට උපයෝගී කොට ගත් මුල් පිටපත පිළිගනු ලබන ආකාරයෙන්ම සහ ඒ ප්‍රමාණයටම ආවේශය කරනු ලැබිය යුතු ය.

II වන කොටස

පරිගණක සාක්ෂි

පරිගණක සාක්ෂි.

5. (1) සිද්ධියක් පිළිබඳ සෘජු වාචික සාක්ෂි ආවේශය කළ හැකි යම් නඩු කටයුත්තකදී, පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කරන ලද්දා වූ ද, ඒ සිද්ධිය ඔප්පු කිරීමට තුඩු දෙන්නා වූ ද යම් ප්‍රකාශයක ඇතුළත් යම් තොරතුරක්—

(අ) (2) වන උපවගන්තියට යටත්ව ඒ ප්‍රකාශය උත්පාදනය කර ඇත්තා වූ ආකෘතියෙන් හෝ පුනරුත්පාදනයකර ඇත්තා වූ ආකෘතියෙන් ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කළ හැකි නම්;

(ආ) ප්‍රකාශය උත්පාදනය කළ පරිගණකය සියලු වැදගත් අවස්ථාවලදී නිසි ලෙස ක්‍රියාකරමින් තිබුණු නම් හෝ එසේ නොතිබුණේ නම් එය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකළේ හෝ ක්‍රියා විරහිත වූයේ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ කරුණ එහි ස්වභාවය අනුව එහි ප්‍රකාශය උත්පාදනය කිරීම හෝ එහි ඇතුළත් තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවට හානි නොකළේ හෝ බල නොපෑ නම්;

(ඇ) පරිගණකයට සපයන ලද තොරතුරු නිරවද්‍ය බව සහ ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් තොරතුරු, පරිගණකයට එසේ සපයන ලද තොරතුරු ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කරන බව හෝ ඉන් ව්‍යුත්පන්න වන බව

පෙන්නුම් කරනු ලැබුවහොත්, ඒ තොරතුර ඒ සිද්ධිය පිළිබඳ සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය යුතු ය:

එසේ වුවද, ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් තොරතුරු යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ දී නිතිපතා කරගෙන ගිය යම් ක්‍රියාකාරකමක කාර්ය සඳහා තොරතුරු එක් රැස් කිරීම හෝ සකස් කිරීම සඳහා පරිගණකය නිතිපතා භාවිත කරනු ලැබ ඇති විට දී පරිගණකය විසින් උත්පාදනය කරන ලදැයි පෙන්නුම් කෙරෙන විට දී—

(අ) එකී කාල පරිච්ඡේදය තුළ දී ඒ ක්‍රියාකාරකම් සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යනු ලබන අවස්ථාවේ දී ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් වර්ගයේ තොරතුරු හෝ එසේ ඇතුළත් තොරතුරු ව්‍යුත්පන්න වූයේ යම් වර්ගයක තොරතුරුවලින් ද ඒ වර්ගයේ තොරතුරු පරිගණකය වෙත නිතිපතා සපයන ලද බව; සහ

(ආ) ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් තොරතුරු ඒ ක්‍රියාකාරකම සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යනු ලබන අතරතුර පරිගණකයට නිතිපතා සපයන ලද තොරතුරු ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීමක් හෝ ඉන් ව්‍යුත්පන්න වූවක් බව

පෙන්නුම් කිරීම ප්‍රමාණවත් වන්නේ ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් ප්‍රකාශයක්—

(අ) ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කර ගත හැකි ආකාරයකින් ක්‍රියා කරවීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීම කළ නොහැකි වූ;

(ආ) ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් එසේ ග්‍රහණය කරගත හැකි නමුදු යම් නිශ්චිත විද්‍යාවක් පිළිබඳ දැනුමක් නොමැති තැනැත්තකුට අවබෝධ කරගත නොහැකි වූ; හෝ

(ඇ) එහි ස්වභාවය අනුව එහි මුල් ආකෘතියෙන් ග්‍රහණය කර ගැනීම සහ සාක්ෂි වශයෙන් ලබාගැනීම පහසු නොවන්නා වූ

අවස්ථාවක, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, ඒ ප්‍රකාශයේ අවබෝධ කරගත හැකිවූද ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කරගත හැකිවූද යම් පිටපත් කිරීමක්, පරිවර්තනයක්, අනුවර්තනයක් හෝ රූපාන්තරකරණයක් සාක්ෂි වශයෙන් අධිකරණය විසින් ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය හැකිය

(3) මේ වගන්තියේ ඉහත සඳහන් විධිවිධාන යටතේ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ සාක්ෂියේ අනුපිටපතක්, ඒ අනුපිටපත සෑදීමට උපයෝගී කරගත් මුල් පිටපත පරිද්දෙන් ම සහ ඒ ප්‍රමාණයට ම ආවේශ්‍ය කරනු ලැබිය යුතු ය

5

(3) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් රෙකෝඩිනයක් හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයක්—

(අ) ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කරගත හැකි ආකාරයකින් ක්‍රියාකරවීම, පුනර්ක්‍රියාකරවීම, ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කිරීම කළ නොහැක්කා වූ;

(ආ) එසේ ග්‍රහණය කර ගත හැකි නමුත් යම් නිශ්චිත විද්‍යාවක් පිළිබඳ දැනුමක් නොමැති යම් තැනැත්තකුට අවබෝධ කර ගත නොහැක්කා වූ; හෝ

(ඇ) එහි ස්වභාවය අනුව එහි මුල් ආකෘතියෙන්ම එය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ සාක්ෂි වශයෙන් පිළිගැනීමට උචිත නොවන්නා වූ

අවස්ථාවක, ඒ රෙකෝඩිනයේ හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයේ අවබෝධ කර ගත හැකි වූ ද ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කළ හැකි වූ ද යම් පිටපත් කිරීමක්, පරිවර්තනයක්, අනුවර්තනයක් හෝ රූපාන්තරකරණයක් අධිකරණය විසින් සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශය කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) යම් රෙකෝඩිනයක් හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයක්, කිසි යන්ත්‍රයකින් හෝ උපකරණයකින් හෝ යන්ත්‍ර හෝ උපකරණ කිහිපයකින් හෝ විවිධ යන්ත්‍ර හෝ උපකරණ ඒකාබද්ධ කිරීමකින්, යම් උචිත උපකාරණයක ආධාරය හෝ කිසිදු මැදිහත් වීමක් ඇතිව හෝ නැතිව හෝ සාදනු ලද්දේ වුව ද, එය ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ යාන්ත්‍රික ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් සාදන ලද්දක් ලෙස පිළිගනු ලැබිය යුතු ය.

(5) මේ වගන්තියේ ඉහත කී විධිවිධාන යටතේ සාක්ෂි ආවේශය කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ සාක්ෂියේ අනුපිටපතක්, ඒ අනුපිටපත සෑදීමට උපයෝගී කොට ගත් මුල් පිටපත පිළිගනු ලබන ආකාරයෙන්ම සහ ඒ ප්‍රමාණයටම ආවේශය කරනු ලැබිය යුතු ය.

II වන කොටස

පරිගණක සාක්ෂි

පරිගණක සාක්ෂි.

5. (1) සිද්ධියක් පිළිබඳ සෘජු වාචික සාක්ෂි ආවේශය කළ හැකි යම් නඩු කටයුත්තකදී, පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කරන ලද්දා වූ ද, ඒ සිද්ධිය ඔප්පු කිරීමට තුඩු දෙන්නා වූ ද යම් ප්‍රකාශයක ඇතුළත් යම් තොරතුරක්—

(අ) (2) වන උපවගන්තියට යටත්ව ඒ ප්‍රකාශය උත්පාදනය කර ඇත්තා වූ ආකෘතියෙන් හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයකදී ඇත්තා වූ ආකෘතියෙන් ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ග්‍රහණය කළ හැකි බව;

(ආ) ප්‍රකාශය උත්පාදනය කළ පරිගණකය සියලු වැදගත් අවස්ථාවලදී නිසි ලෙස ක්‍රියාකරමින් තිබුණු බව හෝ එසේ නොතිබුණේ නම් එය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකළේ හෝ ක්‍රියා විරහිත වූයේ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ කරුණ එහි ස්වභාවය අනුව එකී ප්‍රකාශය උත්පාදනය කිරීම හෝ එහි ඇතුළත් තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවට හානිකර හෝ බල නොපෑ බව;

6

III වන කොටස

පොදු විධිවිධාන

පූර්ව දැනුම් දීම

6. (1) යම් නඩුකටයුත්තක දී, මේ පනතේ 4 වන හෝ 5 වන වගන්තිය යටතේ යම් සාක්ෂියක් දීමට යම් පාර්ශ්වකරුවකු අදහස් කරන අවස්ථාවක, පහත දැක්වෙන කරුණු අතුරෙන් යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් වූ, එනම්—

(අ) ඒ සාක්ෂිය රෙකෝඩනයකින් හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයකින් සමන්විත වේ නම්, ඒ නඩු කටයුත්තේ දී ඔප්පු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන යම් සිද්ධියක සමකාලීන රෙකෝඩනය හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය, 4 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ), (ආ), (ඇ) සහ (ඈ) ඡේදවල දක්වා ඇති කොන්දේසි සපුරාලන බව;

(ආ) ඒ සාක්ෂිය, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, රෙකෝඩනයක හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයක පිටපතකින්, පරිවර්තනයකින්, අනුවර්තනයකින් හෝ රූපාන්තරකරණයකින් සමන්විත වේ නම් එය 4 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තියේ දක්වා ඇති කොන්දේසි අතුරෙන් යම් කොන්දේසියක් සපුරාලන බව;

(ඇ) ඒ සාක්ෂිය 4 වන වගන්තියේ (5) වන උපවගන්තියෙන් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි අනුපිටපතකින් සමන්විත වේ නම්, ඒ අනුපිටපත සැබෑ බව සහ ද්විතරණ ක්‍රියාවලියක් මගින් උත්පාදනය කරනු ලැබ ඇති බව;

(ඈ) ඒ සාක්ෂිය, පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කරන ලද යම් ප්‍රකාශයක ඇතුළත් තොරතුරුවලින් සමන්විත වේ නම්, ඒ ප්‍රකාශය පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කරනු ලැබ ඇති බව සහ 5 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියේ (අ), (ආ) සහ (ඇ) ඡේදවල දැක්වෙන කොන්දේසි ඒ ප්‍රකාශය සහ පරිගණකය සම්බන්ධයෙන් සපුරා ඇති බව;

(ඉ) ඒ සාක්ෂිය, අවස්ථාවෝචිත පරිදි, පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කරන ලද ප්‍රකාශයක පිටපතකින්, පරිවර්තනයකින්, අනුවර්තනයකින් හෝ රූපාන්තරකරණයකින් සමන්විත වේ නම්, ඒ ප්‍රකාශය 5 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ දක්වා ඇති කොන්දේසි අතුරෙන් යම් කොන්දේසියක් සපුරාලන බව;

②

(4) (අ) යම් ප්‍රකාශයක් තනි පරිගණකයක් මගින් හෝ පරිගණක කිහිපයක් මගින් හෝ පරිගණක ඒකාබද්ධව කිරීමකින් හෝ යම් ක්‍රමයකින් අනුපිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක වන විවිධ පරිගණක මගින් හෝ උත්පාදනය කරන ලද්දක් නම්, ඒ ප්‍රකාශයේ ඇතුළත් තොරතුරු පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කරන ලද තොරතුරු ලෙස පිළිගනු ලැබිය යුතු අතර, ඒ ප්‍රකාශය උත්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබූ සියලුම පරිගණක මගින් තනි පරිගණකයක් සංස්ථාපනය කෙරුණු පරිද්දෙන් මේ පනතේ කාර්යය සඳහා සලකනු ලැබිය යුතු ය. තවද මේ පනතේ පරිගණකයක් සම්බන්ධයෙන් වූ යම් සඳහනක්, ඒ අනුව තේරුම්ගත යුතු ය.

(ආ) යම් ප්‍රකාශයක් මිනිස් මැදිහත්වීමක් ඇතිව හෝ නැතිව පරිගණකයක් මගින් කෙළින්ම උත්පාදනය කරනු ලැබුව ද යම් උචිත උපකරණයක ආධාරයෙන් උත්පාදනය කරනු ලැබුව ද පරිගණකය මගින් උත්පාදනය කරන ලද්දක් ලෙස පිළිගනු ලැබිය යුතු ය.

(ඇ) යම් තොරතුරක් යම් උචිත ආකාරයකින් පරිගණකයකට සපයනු ලැබුයේ නම් එය මිනිස් මැදිහත්වීමක් ඇතිව හෝ නැතිව, කෙළින්ම පරිගණකයට සැපයුණද යම් උචිත උපක්‍රමයක ආධාරයෙන් එය සැපයුණ ද ඒ තොරතුර පරිගණකයට සපයනු ලැබූ ලෙස පිළිගනු ලැබිය යුතු ය.

(ඈ) ගණන් බැලීමෙන්, සංසන්දනය කිරීමෙන් හෝ පරිගණකයකට කළ හැකි වෙනත් යම් ක්‍රියාවලියකින් යම් තොරතුරක් ලබාගනු ලබන්නේ නම් හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කරනු ලබන්නේ නම්, ඒ තොරතුර පරිගණකයට සපයන ලද තොරතුරුවලින් ලබා ගත්තක් වූ හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කරන ලද්දක් වූ තොරතුරක් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(ඉ) යම් තැනැත්තකු විසින් කරගෙන යනු ලබන ක්‍රියාකාරකම්වල දී, ඒ ක්‍රියාකාරකම් නොවන අන්‍යාකාරයකින් ක්‍රියා කරවනු ලබන පරිගණකයක් මගින්, ඒ ක්‍රියාකාරකම්වල කාර්යය සඳහා එක්රැස් කිරීමේ හෝ සැපයීමේ අදහසින් පරිගණකයකට තොරතුරු සපයනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ තොරතුරු නිසි පරිදි පරිගණකයට සපයන ලද්දේ නම් ඒ ක්‍රියාකාරකම්වල දී සපයනු ලැබූ ලෙස පිළිගනු ලැබිය යුතු ය.

8

(ඊ) ඒ සාක්ෂිය, 5 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි අනුපිටපතකින් සමන්විත වේ නම්, ඒ අනුපිටපත සැබෑ බව සහ ද්විකරණ යන්ත්‍රයක් මගින් උත්පාදනය කරනු ලැබ ඇති බව

ප්‍රකාශ කරන්නා වූ සහ අදාළ යන්ත්‍රය, උපක්‍රමය හෝ පරිගණකය මෙහෙයවීම හෝ අදාළ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීම යන කරුණු අතුරෙන් කුමක් සම්බන්ධයෙන් වුව ද වගකීම ඇති තනතුරක් දරන තැනැත්තකු විසින් කරන ලදැයි අදහස් කෙරෙන්නා වූ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඒ තැනැත්තා සාක්ෂි කරුවකු වශයෙන් නොකැඳවා සාක්ෂි වශයෙන් ආදේශ කරනු ලැබිය යුතු අතර, එහි ප්‍රකාශිත කරුණු සම්බන්ධයෙන් එය සාක්ෂියක් විය යුතු ය.

(2) මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා යම් කරුණක් ප්‍රකාශ කරන තැනැත්තාගේ උපරිම දැනීම හා විශ්වාසය අනුව එය ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රමාණවත් වන්නේ ය.

එසේ වුව ද, විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත හෝ සිය මෙහෙයවීමෙන් ම හෝ අධිකරණය විසින්, දිවුරුම් ප්‍රකාශය කළ තැනැත්තා හෝ දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ දක්වා ඇති යම් කරුණක් පිළිබඳ දැනීමක් ඇතැයි කියනු ලබන වෙනත් යම් තැනැත්තකු, එහි දක්වා ඇති කරුණු අතුරෙන් යම් කරුණක් හෝ ඒ හා සම්බන්ධ හෝ ඊට ආනුෂංගික වෙනත් යම් අදාළ කරුණක් සම්බන්ධයෙන් විවෘත අධිකරණයේ දී පරීක්ෂා කරනු ලැබිය හැකි ය.

දැන්වීම, ප්‍රවේශය සහ පරීක්ෂණය

පරීක්ෂා කිරීම පිණිස ප්‍රවේශය ලබාදීම සඳහා දැන්වීම.

7. (1) යම් නඩු කටයුත්තකට සම්බන්ධ යම් පාර්ශ්වකරුවකු ඒ නඩු කටයුත්තේ දී 4 වන හෝ 5 වන වගන්තිය යටතේ යම් සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන විටෙක, පහත දැක්වෙන විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය:—

(අ) ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන පාර්ශ්වකරු විසින්, පරීක්ෂණය හෝ නඩු විභාගය පැවැත්වීමට නියම කර ඇති දිනට දින හතළිස් පහකට පෙර, විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු වෙත දැනුම් දීමකින් පසුව, විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු වෙත එකී පාර්ශ්වකරු විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන එකී සාක්ෂි පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්, එකී සාක්ෂිවල පිටපතක හෝ විරුද්ධ පාර්ශ්වකරුට එකී සාක්ෂිවල ස්වභාවය තේරුම් ගත හැකි වන අන් ඒ සාක්ෂි පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් විස්තර සහිතව, අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය ; නැතහොත්, ඉදිරිපත් කිරීමට සැලැස්විය යුතු ය.

(ආ) ඉහත දැක්වෙන විධිවිධාන යටතේ දැන්වීමක් කරන ලද්දේ යම් පාර්ශ්වකරුවකු වෙත ද ඒ පාර්ශ්වකරු විසින්, ඒ දැන්වීම ලැබීමෙන් දින පහළොවක් ඇතුළත,

(i) ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන සාක්ෂිවලට ;

(ii) අවශ්‍යාවෝචිත පරිදි, සාක්ෂි උත්පාදනය කිරීමට හා ඉදිරිපත් කිරීමට භාවිත කරනු ලබන යන්ත්‍රයට, උපක්‍රමයට හෝ පරිගණකයට;

(iii) සාක්ෂි උත්පාදනය කිරීමට අදාළ යම් වාර්තාවලට හෝ ඒ උත්පාදනය කිරීමේ දී භාවිතා කරනු ලබන පද්ධතියට;

ප්‍රවේශය ලබාගැනීමට සහ, එය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍යාව ලබාගැනීමේ අවසරය, ඒ දැන්වීම කළ පාර්ශ්වකරුගෙන් ඉල්ලුම් කරනු ලැබිය යුතු ය;

(ආ) ඒ සාක්ෂිවලට, යන්ත්‍රයට, උපක්‍රමයට, පරිගණකයට, වාර්තාවලට හෝ පද්ධතියට ප්‍රවේශයක් ලබා, පරීක්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යාවක් ලබාගැනීමේ අවසරය සඳහා වූ ඉල්ලීම ලැබුණු විට, ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන පාර්ශ්වකරු විසින්, යුක්තිසහගත කාලයක් ඇතුළත, එසේ ඉල්ලීම ලැබීමෙන් පසු දින පහළොවක් පසු වීමට පෙර, ඒ ඉල්ලීමට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු අතර, ඒ ඉල්ලීමෙහි සඳහන් ඒ සාක්ෂියට, යන්ත්‍රයට, උපක්‍රමයට, පරිගණකයට හෝ පද්ධතියට ප්‍රවේශයක් ලබා ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට යුක්තිසහගත අවස්ථාවක් එසේ ඉල්ලුම් කරන පාර්ශ්වකරුට හෝ ඔහුගේ අනුයෝජිතයකුට හෝ ඔහුගේ නාමිකයන්ට ලබාදිය යුතු ය;

(ඇ) ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන පාර්ශ්වකරුට ප්‍රවේශයක් ලබා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීමට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට නොහැකි වන්නා වූ හෝ කටයුතු නොකරන්නා වූ හෝ අවස්ථාවක හෝ දැන්වීමට හෝ ප්‍රවේශය ලබාගෙන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ඉල්ලීමට හෝ පරීක්ෂා කළ යුතු ආකාරය සහ ප්‍රමාණයට අදාළ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් එකඟවීමට පාර්ශ්වකරුවන්ට නොහැකි වන්නා වූ අවස්ථාවක, කවර පාර්ශ්වකරුවකු විසින් හෝ කරන ලද ඉල්ලීමක් මත, අධිකරණය විසින්, යුක්තිය ඉටු කිරීමෙහි ලා අවශ්‍ය වන ආඥාවක් හෝ විධානයක් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) මේ පනතේ 9 වන සහ 10 වන වගන්තිවල විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, මේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ යම් සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන යම් පාර්ශ්වකරුවකු ඉහත කී පරිදි දැන්වීමක් කිරීම පැහැර හරින්නා වූ හෝ ප්‍රවේශය සහ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ, ඒ සඳහා සාධාරණ අවස්ථාවක් සලස්වාදීම පැහැර හරින්නා වූ හෝ (ආ) ඡේදය යටතේ අධිකරණය විසින් කරන ලද යම් ආඥාවකට හෝ විධානයකට අනුකූලව කටයුතු කිරීම පැහැර හරින්නා වූ හෝ අවස්ථාවක, ඒ පැහැර හැරීම සිදු වූයේ යම් සාක්ෂි සම්බන්ධයෙන් ද ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට ඒ පාර්ශ්වකරුට අවසර නොදිය යුතු ය.

පිළිගැනීම

පිළිගැනීම

8. (1) යම් නඩු කටයුත්තක දී විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් පිළිගන්නා ලද යම් සිද්ධියක් පිළිබඳව යම් සාක්ෂියක් යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවන්නේ ය.

(2) යම් නඩු කටයුත්තක දී යම් සිද්ධියක් තහවුරු කිරීම සඳහා මේ පනතේ යම් විධිවිධානයක් යටතේ යම් සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන්නා වූ අවස්ථාවක, ඒ සාක්ෂිය ආවේශන කිරීමට අදාළ, මේ පනතේ ඉහත කී විධිවිධානවල දක්වා ඇති කොන්දේසි යථාවත් ඉටු කරනු ලැබීද යන්න විවාදයට භාජනය නොවන්නේ නම්, ඒවා ඉටු කරනු ලැබ ඇතැයි ඒ සාක්ෂිය ඉදිරිපත් කරන පාර්ශ්වකරු විසින් පෙන්වා දීම අවශ්‍ය නොවන්නේ ය.

(3) යම් නඩු කටයුත්තක දී, යම් සිද්ධියක් ඔප්පු කිරීම සඳහා මේ පනත යටතේ යම් සාක්ෂියක් ඒ නඩු කටයුත්තේ පාර්ශ්වකරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ ද ඒ සිද්ධිය ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශ්වකරු දැන සිටිය ද ඒ නඩු කටයුත්තේ දී ඔහු විසින් එය පිළිගෙන නොමැති බව පෙන්වා දෙනු ලබන්නා වූ ද අවස්ථාවක දී, ඒ සාක්ෂිය ඉදිරිපත් කරන පාර්ශ්වකරු විසින් ඒ සාක්ෂිය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දරන ලද සම්පූර්ණ වියදම (ඒ නඩු කටයුත්තේ දී ඒ පාර්ශ්වකරුට ප්‍රදානය කරනු ලබන වෙනත් යම් ගාස්තුවලට අමතරව), ඒ නඩු කටයුත්තේ දී දෙනු ලබන අවසාන නඩු තීන්දුව හෝ ආඥාව ඒ පාර්ශ්වකරුට පක්ෂව දෙනු ලැබුව ද එසේ නොවුව ද, ඒ පාර්ශ්වකරුට ප්‍රදානය කරනු ලැබිය යුතු ය.

පූර්ව නිගමන

9. පොදු වශයෙන් භාවිත කරනු ලබන යන්ත්‍රයක්, උපකරණයක් හෝ පරිගණකයක් මගින් හෝ එය භාවිතයෙන් හෝ උත්පාදනය කෙරෙන යම් රෙකෝඩිංගයක, ප්‍රතිනිෂ්පාදනයක හෝ ප්‍රකාශයක නිරවද්‍යතාව අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කරනු ලැබිය යුතු අතර, යම් රෙකෝඩිංගයක්, ප්‍රතිනිෂ්පාදනයක් හෝ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය ඒ පූර්ව නිගමනයට එළඹෙන විට සහ ඊට පටහැනි සාක්ෂියක් නැති විට සාක්ෂියේ දී ඒ රෙකෝඩිංගය, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය හෝ ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන යම් පාර්ශ්වකරුවකු විසින්, ඒ රෙකෝඩිංගය, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය හෝ ප්‍රකාශය ආවේශ කිරීමට අදාළ, මේ පනතේ ඉහත කී විධිවිධානවල දක්වෙන කොන්දේසි සියල්ලක් සපුරාලනු ලැබ ඇතැයි පෙන්වාදීම අවශ්‍ය නොවන්නේ ය.

වරද

10. (1) 6 වන වගන්තිය ප්‍රකාර යම් නඩු කටයුත්තක දී දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් සාක්ෂියක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන යම් තැනැත්තකු විසින්, අසත්‍ය යයි තමා දන්නා වූ හෝ විශ්වාස කරන්නා වූ හෝ සත්‍ය යයි තමා විශ්වාස නොකරන්නා වූ හෝ යම් ප්‍රකාශයක් හිතාමතාම කරනු ලබන අවස්ථාවක, ඔහු මේ පනත යටතේ වරදකට වරදකරු වන අතර, මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මවන කාලයක් දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමට හෝ දඩයකට හෝ ඔහු යටත් වන්නේ ය.

(2) මේ වගන්තියේ කිසිවක් එමගින් යම් අධිකරණයක් සතු එම අධිකරණයට හෝ වෙනත් යම් අධිකරණයකට අපහාස කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් කිරීමේ බලතල හීන කිරීමක් හෝ සීමා කිරීමක් සිදු කෙරෙන ලෙස කියවා තේරුම් නොගත යුතු ය.

අනනුකූලතාවක්
ඇති වූ විට
සිංහල භාෂා
පාඨය බල
පැවැත්විය
යුතු බව.

11. මේ පනතේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවක් ඇතිවුවහොත් එවිට, සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු ය.

IV වන කොටස

අර්ථ නිරූපණය

අර්ථ නිරූපණය.

12. පද සම්බන්ධයෙන් අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වුවහොත් මිස, මේ පනතෙහි—

"පරිගණකය" යන්නෙන්, තොරතුරු රැස්කිරීම හා සකස් කිරීම එගි කර්තව්‍යවලට ඇතුළත් වන්නා වූ යම් උපකරණයක් අදහස් වේ;

"අනුපිටපත" යන්නෙන්, මුල් පිටපත මෙන් වූ එකම මුද්‍රණ කාය මගින් හෝ එකම අච්චුවෙන් හෝ (විශාලන, ලඝුකරණ සහ ක්ෂුද්‍රරූප ඇතුළුව) ඡායාරූප ශිල්පය මගින් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික, යාන්ත්‍රික හෝ රසායනික ප්‍රත්‍යුත්පාදන හෝ ප්‍රතිසංශ්ලේෂණ මගින් හෝ මුල් පිටපත නිවැරදිව ප්‍රත්‍යුත්පාදනය කරන වෙනත් සමාන ශිල්පීය ක්‍රම මගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්‍රතිරූපයක් අදහස් වේ;

"මුල් පිටපත" යන්නෙන්, පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කරන ලද යම් රෙකෝඩනයකට හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයකට හෝ ප්‍රකාශයකට අදාළ වන විට, එම රෙකෝඩනයම හෝ ප්‍රත්‍යුත්පාදනයම හෝ ප්‍රකාශයම හෝ එය සාදන්නා වූ හෝ නිකුත් කරන්නා වූ තැනැත්තා විසින් ඒ ප්‍රතිඵලයම ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නා වූ යම් පිටපතක්, පරිවර්තනයක්, අනුවර්තනයක්, රූපාන්තරණයක් හෝ අනුපිටපතක් අදහස් වන අතර, යම් ශ්‍රව්‍ය හෝ දෘශ්‍ය රෙකෝඩනයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිචිත්‍රය හෝ යම් මුද්‍රණාංකයක් සහ පරිගණකයක් මගින් උත්පාදනය කෙරෙන යම් ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට අවස්ථාවෝචිත පරිදි දැකීමෙන් කියවිය හැකි හෝ කනින් ඇසිය හැකි මුද්‍රිතයක් හෝ වෙනත් ප්‍රතිදානයක් හෝ ඊට ඇතුළත් වේ;

"ප්‍රකාශය" යන්නට වචනවලින් හෝ අන්‍යාකාරයකින්, යම් සිද්ධියක් පිළිබඳව කරනු ලබන යම් නියෝජනයක් ඇතුළත් වේ.